

TEMA I (Parte 2)



LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1.978. EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN.

ÍNDICE

0.- Introducción.	
1.- El Gobierno y la Administración.	
1.1.- Diferencias entre el Gobierno y la Administración. 1.2.- Relaciones entre el Gobierno y la Administración. 1.3.- Designación, duración y responsabilidad del Gobierno. 1.4.- El concepto de Administración Pública.	

0.- INTRODUCCIÓN.

El **Poder Ejecutivo** es definido como la suma del Gobierno y la Administración. El Gobierno y la Administración son recogidos en el **Título IV de la Constitución Española.** El Gobierno de la Nación es el órgano constitucional encargado de la función ejecutiva que dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado (art. 97 CE). El Gobierno goza de una naturaleza dual ya que es tanto Gobierno como Administración. Desde la perspectiva orgánica sus miembros (en concreto los Ministros), forman parte del Gobierno en su reunión colegiada como Consejo de Ministros pero igualmente ocupan los órganos unipersonales que encabezan los respectivos Departamentos que componen la Administración General del Estado.

Desde la perspectiva funcional, el Gobierno se encarga de la dirección de la política y de la Administración a través de la potestad normativa y de sus decisiones. Por lo tanto, el Gobierno de la Nación es un órgano constitucional complejo –se identifica con el Consejo de Ministros pero también es un complejo de órganos ya que el Presidente, el Consejo de Ministros, las Comisiones Delegadas son también el Gobierno-.

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL REINO DE ESPAÑA



1.- EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN.

1.1.- DIFERENCIAS ENTRE EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN.

La Constitución nos marca las diferencias entre el Gobierno y la Administración (**Título IV, arts. 97 al 107)**, por razón de sus funciones y por razón de su estructura.

1.1.1.- Diferencias por razón de sus funciones.

Según el **art. 97** de la Constitución, el Gobierno **dirige la política interior y exterior**, la **Administración civil y militar**, la **defensa del Estado** y ejerce la **función ejecutiva** y la **potestad reglamentaria**.

Art. 97.

El Gobierno **dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado**. Ejerce la **función ejecutiva** y la **potestad reglamentaria** de acuerdo con la Constitución y las leyes.

La Administración Pública, según el **art. 103** de la Constitución**, sirve con objetividad a los intereses generales** y actúa de acuerdo con los **principios** de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

Art. 103.

1. La Administración Pública **sirve con objetividad los intereses generales** y actúa de acuerdo con los **principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho**.

2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.

3. La ley regulará el **estatuto de los funcionarios públicos**, el acceso a la función pública de acuerdo con los **principios de mérito y capacidad**, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

1.1.2.- Diferencias por razón de su estructura o composición.

La Constitución nos indica la composición del Gobierno en el **art. 98**. El Gobierno se compone del **Presidente,** los **Vicepresidentes, en su caso**, los **Ministros** y los demás miembros que establezca la ley.

Art. 98.

1. El Gobierno se compone del **Presidente**, de los **Vicepresidentes, en su caso**, de los **Ministros** y de los demás miembros que establezca la ley.

2. **El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo**, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión.

3. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.

4. La ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno.

La regulación del Gobierno se encuentra en la **Ley 50/1.997**, de 27 de noviembre, del Gobierno.

- El Gobierno está integrado por **órganos individuales**, que son la Presidencia, las Vicepresidencias, en su caso y los Ministerios. El Gobierno se encuentra asistido por el supremo órgano consultivo, el **Consejo de Estado**. El Presidente del Gobierno se encuentra asistido por el Ministerio de la Presidencia como órgano de apoyo.
- Los Ministros vienen asistidos por unos órganos de apoyo, que se llaman **Gabinetes**.
- Los miembros del Gobierno se reúnen en el **Consejo de Ministros** o en Comisiones Delegadas de Gobierno.

El Gobierno cuenta con unos **órganos periféricos**, que le representan y ejecutan sus directrices en el territorio de las Comunidades Autónomas –**Delegados del Gobierno** en la Comunidad Autónoma- y en el de las Provincias –**Subdelegados del Gobierno**-.

La Constitución no nos indica cómo se compone la Administración. En su **art. 103.2.** señala que los órganos de la Administración son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. La Administración se organiza en **Departamentos Ministeriales**, que corresponden a los grandes ramos o divisiones de la actividad administrativa.

En la organización central son **órganos superiores** y **órganos directivos**:

a.- **Órganos superiores:**

- Los Ministros.
- Los Secretarios de Estado.

b.- **Órganos directivos:**

- Los Subsecretarios y Secretarios Generales.
- Los Secretarios Generales Técnicos y los Directores Generales.
- Los Subdirectores Generales.

1.2.- RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN.

La relación es de **subordinación y dependencia** de la Administración respecto del Gobierno.

- El Gobierno dirige la Administración civil y militar, mediante su dirección e impulso, la determinación de sus objetivos y el señalamiento de sus directrices, que la Administración y los funcionarios han de respetar, obedecer y ejecutar.

La Administración ejecuta lo que el Gobierno manda. Estas órdenes llegan a través de los Ministros, que son los Jefes de sus Departamentos, y dirigen los sectores de actividad administrativa integrados en su Ministerio y asumen la responsabilidad inherente a dicha dirección.

1.3.- DESIGNACIÓN, DURACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO.

1.3.1.- Designación.

La Ley de Gobierno establece una serie de requisitos para ser miembros del Gobierno, que son los siguientes:

- Ser español.
- Ser mayor de edad.
- Disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo.
- No estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme.

Art. 99.

1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el **Rey**, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y **a través del Presidente del Congreso**, propondrá un **candidato a la Presidencia del Gobierno**.

2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el **programa político del Gobierno** que pretenda formar y **solicitará la confianza de la Cámara**.

3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la **mayoría absoluta** de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, **el Rey le nombrará Presidente**. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación **cuarenta y ocho horas después** de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la **mayoría simple.**

4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.

5. Si transcurrido el **plazo de dos meses**, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el **Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones** con el refrendo del Presidente del Congreso.

Intervención del Congreso de los Diputados.

El primer paso para la constitución del Gobierno es **la designación del Presidente**, mediante candidato propuesto por el Rey, a través del Presidente del Congreso (**art. 99** de la Constitución) o mediante el mecanismo de la moción de censura (**art. 114** de la Constitución).

Los demás miembros del Gobierno son nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente (**art. 100** de la Constitución).

Art. 100.

Los demás miembros del Gobierno **serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente.**

Designación y nombramiento del Presidente.

Designación ordinaria.

Es la que se produce **después de cada renovación** del Congreso de los Diputados y también en los casos de **dimisión voluntaria** o en el de no haber obtenido el respaldo del Congreso en la **cuestión de confianza**, o **fallecimiento** (**art. 99** y **101** de la Constitución).

El procedimiento de nombramiento se resume en las siguientes fases:

- Propuesta por el Rey de un candidato, a través del Presidente del Congreso, previa consulta con los representantes designados por los Grupos Políticos con representación parlamentaria.
- Exposición del programa político del Gobierno por el candidato y solicitud de la confianza de la Cámara.
- Votación de investidura, que se obtiene por mayoría absoluta, o bien por mayoría simple, transcurridas 48 horas de la votación anterior.
- Nombramiento por el Rey, con el refrendo del Presidente del Congreso.
- Votación de sucesivas propuestas, si no se obtiene la confianza y, si transcurren dos meses desde la primera votación de investidura sin que ningún candidato haya obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará elecciones generales con el refrendo del Presidente del Congreso (art. **99** de la Constitución).

Designación extraordinaria o por moción de censura.

Tiene lugar mediante la aprobación de **la moción de censura**, ya que en ésta ha de incluirse un candidato que queda automáticamente investido de la confianza de la Cámara. El Rey le nombrará Presidente del Gobierno si prospera la moción de censura. La moción de censura debe ser aprobada por mayoría absoluta del Congreso (arts. **113** [1] y **114** [2] de la Constitución).

Nombramiento y juramento.

El **nombramiento del Presidente del Gobierno tiene lugar por el Rey**, mediante el refrendo del Presidente del Congreso. El juramento tiene lugar ante la presencia del Rey, jurando o prometiendo cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.

Designación y nombramiento del Vicepresidente.

Su **designación tiene lugar por el Presidente del Gobierno**. Es **nombrado por el Rey**, a propuesta del Presidente del Gobierno. Ha de prestar juramento o promesa ante el Rey.

[1] 1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.
2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.
3. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.
4. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones. **Art. 113.**

[2] 1. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99.
2. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en aquélla se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99. El Rey le nombrará Presidente del Gobierno. **Art. 114.**

La Constitución no obliga al Presidente a nombrar Vicepresidente o Vicepresidentes, pues es un cargo potestativo.

Designación y nombramiento de los Ministros.

Su **designación tiene lugar por el Presidente del Gobierno.**

Los Ministros **son nombrados y separados por el Rey**, a propuesta del Presidente del Gobierno (**art. 100** de la Constitución). La forma es mediante Real Decreto, firmado por el Rey y refrendado por el Presidente del Gobierno.

1.3.2.- Duración.

La duración del Gobierno no puede identificarse con la de cada uno de los miembros que lo integran, ya que puede haber cambios parciales en su composición.

Puede afirmarse que el Gobierno, legalmente, permanece el tiempo que lo hace el Presidente. Los casos de cese del Presidente acarrean el cese automático de todos los miembros del Gobierno.

Cese de los miembros integrantes del Gobierno.

. Cese del Presidente del Gobierno.

Los supuestos de cese del Presidente son:

- **Dimisión voluntaria** del Presidente.
- **Dimisión obligatoria**, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria (aprobación de la moción de censura o negación de la confianza planteada en una cuestión de confianza). En ambos supuestos el Gobierno ha de presentar su dimisión (**art. 114**).
- **Renovación del Congreso** de los Diputados (**art. 99**).
- **Fallecimiento.**

. El Vicepresidente del Gobierno.

Tiene lugar su cese o separación a propuesta del Presidente del Gobierno, mediante Real Decreto, expedido por el Rey, con refrendo del Presidente del Gobierno.

- Cesa también en los casos de cese del Presidente del Gobierno.

La Ley de Gobierno establece que la separación de los Vicepresidentes del Gobierno, así como de los "Ministros sin cartera" [3] lleva aparejada la extinción de dichos órganos.

. Los Ministros.

Tiene lugar su separación o cese en los mismos casos y con idénticas formalidades que en el Vicepresidente.

[3] **Ministro sin cartera**, término acuñado entre finales del siglo XIX y principios del XX para indicar aquellos miembros del Gobierno con la consideración de Ministro e idénticas funciones y prerrogativas que estos aunque, no obstante, carecen de funciones determinadas, por lo que pueden desempeñar aquellas que les atribuye el Presidente del Gobierno o primer Ministro para una cuestión especial o para un tema general por tiempo determinado.
Su voto en las decisiones del Consejo de Ministros tienen igual valor que la de un Ministro con área específica de Gobierno.

Cese del Gobierno.

Según el **art. 101** de la Constitución, el Gobierno cesa tras:

- La **celebración de elecciones generales.**
- En los casos de **pérdida de confianza parlamentaria** (pérdida de la cuestión de confianza planteada por el Presidente y adopción de la moción de censura).
- Por **dimisión del Presidente.**
- Por **fallecimiento del Presidente.**

Art. 101.

1. El **Gobierno cesa** tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.

2. El **Gobierno cesante** continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.

El Gobierno en funciones.

La institución del Gobierno en funciones o Gobierno cesante se recoge en el **art. 101.2.** de la Constitución, cuando establecen que el Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.

El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique cualesquiera otras medidas.

El **Presidente del Gobierno** en funciones **no podrá ejercer** las siguientes facultades:

a. Proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales.
b. Plantear la cuestión de confianza.
c. Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo.

El **Gobierno** en funciones **no podrá ejercer** las siguientes facultades:

a. Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
b. Presentar Proyectos de Ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.

Sustitución de los miembros del Gobierno.

La **sustitución del Presidente**, en los casos de vacancia, ausencia o enfermedad, será asumida por los Vicepresidentes de acuerdo con el correspondiente orden de prelación, y, en defecto de ellos, por los Ministros, según el orden de procedencia de los Departamentos.

La suplencia de los Ministros, para el despacho ordinario de los asuntos de su competencia, será determinada por Real Decreto del Presidente del Gobierno, debiendo recaer, en todo caso, en otro miembro del Gobierno.

1.3.3.- Responsabilidad del Gobierno.

No hay que confundir la responsabilidad del Gobierno, como tal, con la responsabilidad de cada uno de los miembros que lo integran.

La **responsabilidad política** del Gobierno se centra en la figura de su Presidente y es solidaria entre todos sus miembros.

La responsabilidad penal o criminal.

Se encuentra sometida a un fuero especial, ya que según el **art. 102** de la Constitución será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Si la acusación fuese por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

Art. 102.

1. La **responsabilidad criminal del Presidente** y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo.

La responsabilidad política.

Se encuentra sometida a la regla de responsabilidad solidaria, de manera que el Gobierno responde solidariamente ante el Congreso de los Diputados, según el **art. 108** [4] de la Constitución.

La responsabilidad civil o patrimonial.

Se exigirá ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

1.3.4.- Potestad normativa del Gobierno.

La **potestad normativa** del Gobierno se recoge en la **Ley 50/1.997**. Esta potestad se despliega a través de:

- Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-Leyes.
- Reales Decretos del Presidente del Gobierno.
- Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros.
- Acuerdos del Consejo de Ministros.
- Acuerdos adoptados en Comisiones Delegadas de Gobierno.
- Órdenes Ministeriales.

[4] El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados. **Art. 108.**

1.4.- EL CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

1.4.1.- Concepto.

Las Administraciones Públicas son aquellas organizaciones de carácter público, dotadas de personalidad jurídica y patrimonio propios, que tienen como fin o misión fundamental **el servicio a los intereses generales**, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

1.4.2.- Características.

Las notas que caracterizan a las Administraciones Públicas son las siguientes:

a. Son organizaciones al servicio de los **intereses generales.**
b. Son organizaciones dotadas de **personalidad jurídica propia para el cumplimiento de sus fines.**
c. Como consecuencia de su personalidad jurídica, son **titulares de potestades administrativas** atribuidas por el ordenamiento jurídico.
d. Están **sometidas a la ley y al derecho** en su actuación y al **control de la legalidad** por el poder judicial.

1.4.3.- Clases de Administraciones Públicas.

1.4.3.1.- Clasificación legal.

Se entiende por Administración Pública a:

- La Administración General del Estado (Central y Periférica) [5].
- La Administración de las Comunidades Autónomas.
- Las Entidades que integran la Administración Local (municipios, provincias e islas).
- Las Entidades de Derecho Público dependientes o vinculadas al Estado, las CC.AA. o las entidades locales.

1.4.3.2.- Entes territoriales y no territoriales.

Los **entes públicos territoriales** tienen el territorio como elemento esencial y configurador del ente, sin el cual sería inconcebible su existencia.

Así, son entes públicos territoriales:

a. La **Administración del Estado**.
b. Las diversas **Administraciones de las Comunidades Autónomas**, dotadas cada una de ellas de personalidad jurídica.
c. Los diversos Entes y Entidades que integran la **Administración Local** –municipios, provincias e islas-, así como Entidades de ámbito territorial inferior al Municipio o entidades inframunicipales.

[5] Está integrada por la Administración Central (Gobierno o Consejo de Ministros, Comisiones Delegadas del Gobierno, Ministerios, Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, Comisiones Interministeriales) la Administración Periférica (Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas) y la Administración del Estado en el Exterior (embajadas y consulados).

Los **entes o personas jurídicas no territoriales** no tienen el territorio como elemento esencial, sino como mero ámbito delimitador de competencias. A diferencia de los Entes territoriales no tienen competencia o fines generales, sino específicos y concretos. Estos entes pueden dividirse en dos tipos básicos:

a. **Entes Corporativos o Administración Corporativa**. Son uniones de personas para la consecución de fines lícitos protegidos por el ordenamiento jurídico. Su voluntad está formada por la unión de las voluntades de sus miembros. Ej: Colegios Profesionales, Cámaras de Comercio, Industria …
b. **Entes Institucionales o Administración Institucional**. Dirigidos a un solo fin lícito, protegido y previsto en el ordenamiento jurídico (organismos autónomos, entidades gestoras de la Seguridad Social …).

1.4.4.- La Administración en la Constitución: principios aplicables.

El **art. 103.1.** de la Constitución establece que ***"la Administración Pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho".***

Art. 103.

1. La Administración Pública **sirve con objetividad los intereses generales** y actúa de acuerdo con los **principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho**.

2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.

3. La ley regulará el **estatuto de los funcionarios públicos**, el acceso a la función pública de acuerdo con los **principios de mérito y capacidad**, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Servicio Público.	La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales. Es por tanto una estructura organizativa puesta al servicio de los ciudadanos que realiza una gestión imprescindible para la convivencia, subordinada a los intereses públicos.
Eficacia.	Este principio implica que la Administración debe obtener resultados con la máxima economía de trámites y tiempo.
Jerarquía.	Hace referencia a la estructura vertical de los órganos de un determinado ente, de forma que los órganos superiores (Ministro) dirigen a los inferiores (Director General).
Descentralización.	Implica la posibilidad de que las competencias de un determinado ente puedan ser transferidas a un nuevo ente con personalidad jurídica distinta. La descentralización opera entre diferentes Administraciones Públicas.

Desconcentración.	Un órgano superior transfiere competencias a otro u otros subordinados (Ministro a un Subsecretario). La desconcentración opera entre entes de una misma Administración.
Coordinación.	Implica la posibilidad de imponer a diversos órganos (varios Ministros) o entes (varios Organismos Autónomos) una determinada línea de actuación dirigida a alcanzar un fin y objetivo común.
Sometimiento a la ley.	La Administración debe ajustar siempre su actuación a lo establecido en la Ley.

El Título IV termina con otros cuatro artículos.

Art. 104.

1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

Artículo 105

La ley regulará:

a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.

b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.

Artículo 106

1. **Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican**.

2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán **derecho a ser indemnizados** por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Artículo 107

El **Consejo de Estado** es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia.

Bibliografía

. Constitución Española.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229

. Comentarios al articulado de la Constitución Española.

http://www.cogreso.es/consti/constitucion/indice

Esta página web permite el acceso a los artículos de la Constitución y –en cada uno de ellos- a comentarios elaborados por conocidos profesores del ámbito del derecho que permiten una comprensión ágil de la evolución y contenidos del texto constitucional.